

1518280-76.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2217540/2019 - 08º D.P. BRAS, 6527321 - 08º D.P. BRAS, 4654/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4658/19/108 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518280-76.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518280-76.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2217540/2019 - 08º D.P. BRAS, 6527321 - 08º D.P. BRAS, 4654/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4658/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2217540 - 08º D.P. BRAS, 4654/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4658/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JULIO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 28 de julho de 2019, por volta das 16h40min, na Praça da Sé, Centro, nesta cidade, o acusado estaria guardando e trazendo consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, quinze porções de "maconha" pesando aproximadamente 21,2g, substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem permissão e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 181/183. A denúncia foi recebida (fls. 56/57), providência ratificada a fls. 111. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 106), ofertou defesa preliminar (fls. 110). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a

DPE, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da prisão do acusado em razão da atuação da Guarda Civil Metropolitana desta cidade. No mérito, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como a aplicação do §4º, do art. 33, do mesmo diploma legal, tecendo, finalmente, considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A questão da legalidade do flagrante já restou superada quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no âmbito do Departamento de Inquéritos Policiais. Ademais, é de se ressaltar que a situação de flagrância, que restou confirmada pela apreensão de drogas, era patente e por isso houve a abordagem pelas testemunhas. Desta feita, não há se cogitar de ilegalidade. Se qualquer um do povo, como prescreve o art. 301, do CPP, pode prender em flagrante, não há motivo para que um guarda civil metropolitano não o faça. Não há se cogitar, dessa forma, da ocorrência de nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato nos termos do inciso VI, do art. 564, do CPP. A legalidade da prisão em flagrante já restou declarada nesta instância quando da conversão em preventiva. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Ana Paula, guarda civil metropolitana, não se recordou dos fatos aqui tratados. A testemunha Elio, também guarda civil metropolitano, afirmou que no dia dos fatos o réu estava na Praça da Sé e dava voltas com uma moça toda vez que avistava a aproximação da viatura. Disse que em poder dele, numa luva guardada numa pequena caixa de som, havia mais de dez porções de "maconha". Em poder do acusado, nas vestes, encontrou quantia pequena de dinheiro. O réu negou que a droga lhe pertencia. Interrogado em juízo, Júlio Cesar negou a prática delitiva. Disse que a caixa de som era sua e que as drogas, que não eram suas, estavam ao lado. Declarou que na época dos fatos era usuário de entorpecente, bem como esclareceu já ter sido condenado anteriormente por tráfico ilícito de drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Como explicitado a prova testemunhal produzida, coesa e segura, demonstrou que os fatos articulados na exordial acusatória são verídicos. O réu guardou as drogas no interior de sua caixa de som visando entregá-las, a qualquer título, a terceiros. O local onde foi preso é ponto conhecido de comércio de drogas. O comportamento do acusado, hoje comprovado pela testemunha Elio, demonstrou que ele ali estava visando traficar drogas. Por isso, ao notar a aproximação da viatura, deslocava-se dando voltas na praça. Desta feita, até porque o réu negou a propriedade dos entorpecentes, não há se cogitar da desclassificação do tipo penal para porte ilegal de entorpecente. De outra banda, nenhuma prova se produziu no sentido de elidir a acusação comprovando-se que as quinze porções de "maconha" destinaram-se ao próprio consumo do réu, que, aliás já foi condenado em 2020 por tráfico de entorpecentes a mais de oito anos de reclusão. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal para o réu. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. O réu, pela segunda vez, é condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, fato inconteste de seu envolvimento com atividade criminosa hierarquizada e organizada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado como determina o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o apelo em liberdade determinando a prisão em razão desta decisão eis que a manutenção da liberdade do réu neste feito poderia ameaçar a ordem pública, bem como visando assegurar a aplicação da lei penal com o cabal cumprimento da pena ora aplicada. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JULIO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a

Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA